

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4206/2531

นายรุทเยอร์ ฮูลเซอ์มานน์
นายโกมล ดารารัตนโรจน์

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 47

โจทก์มีฎมิลำเนาอยู่ประเทศเยอรมนี มอบอำนาจให้ ว. ฟ็องคตี แม้หนังสือมอบอำนาจให้ฟ็องคตีของโจทก์จะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศเยอรมนีรับรองมา แต่ศาลชั้นต้นก็มีได้สอบสวนและจำเลยก็ไม่ร้องขอให้ศาลสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจ ถือว่าศาลและจำเลยมิได้สงสัยอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจ เมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานมาสืบหักล้างว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ของโจทก์ก็ฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ็องคตีโดยถูกต้องแล้ว

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์มอบอำนาจให้นายวีระ อัมพรกลิ่นแก้ว ฟ้องจำเลยเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คแทน

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ชั้นพิจารณา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ็องคตีนี้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีนายวีระ อัมพรกลิ่นแก้ว และนายบุญเฟื่อง สยามวาลา เบิกความว่า ได้ส่งหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข ๑ ไปให้โจทก์ลงลายมือชื่อพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่ประเทศเยอรมนี โจทก์ลงลายมือชื่อมอบอำนาจมาให้เมื่อนายวีระยื่นฟ้องจำเลยและอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากโจทก์แล้ว จำเลยก็มีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลทำการสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของนายวีระ จำเลยคงเบิกความว่าเคยเห็นลายมือชื่อโจทก์มาก่อน ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๑ ทำลายมือชื่อไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ เนื่องจากไม่เหมือนกับที่โจทก์ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ที่เคยส่งให้จำเลย ส่วนจะเป็นลายมือชื่อโจทก์หรือไม่ ไม่ยืนยัน แต่จำเลยก็ได้นำเอกสารที่มีลายมือชื่อโจทก์มาแสดงต่อศาล จึงเป็นการเบิกความที่เลื่อนลอย ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่จำเลยนำนายชัยพจน์ ติระวนิช มาเบิกความว่า พยานประจำฝ่ายสัญชาติและนิติกรกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับรองเอกสารสำหรับใช้ในราชการทั้งในและต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๑ ไม่ได้ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนิติกรของประเทศนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไม่ได้รับรองเมื่อนำมาใช้ในประเทศไทยโดยทางราชการแล้ว ไม่ได้รับความเชื่อถือว่าจะใช้ได้นั้น เห็นว่า แม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศเยอรมนีรับรองมา แต่ศาลชั้นต้นก็ได้สอบสวนและจำเลยก็ไม่ร้องขอให้ศาลสอบสวนถึงอำนาจฟ้องของนายวีระก็ถือว่าศาลและจำเลยมิได้สงสัยอำนาจฟ้องของนายวีระ เมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานมาสืบหักล้างว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ของโจทก์ ก็ฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายวีระฟ้องคดีโดยถูกต้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายจงทรัพย์ เทียงธรรม

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ